

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0082376-34.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JEFFERSON DE OLIVEIRA NOLASCO DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erika Soares de Azevedo Mascarenhas****V I S T O S .**

JEFFERSON DE OLIVEIRA NOLASCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de setembro de 2016, por volta das 15h00 horas, na Rua Catende, nº 408, no bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca, foi surpreendido enquanto vendia e guardava, para inequívocos fins de tráfico, sem ter autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16 porções de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, além de certa quantia em dinheiro.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia.

Recebida a denúncia, durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por sua vez, requereu a absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória; subsidiariamente, pugnou pela (I) desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, (II) aplicação do redutor máximo previsto no §4º da Lei 11.343/06, (III) fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de direitos e (V) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 15/16 e laudo pericial de exame químico-toxicológico encartado a fls.84/86, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol, bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou, optando por permanecer em silêncio.

Em Juízo, todavia, pôs-se a negar a imputação, porém de forma bem pouco convincente.

Disse que estava no local, residência de alguns parentes, que frequenta diariamente para ajudar sua avó

Acrescentou ainda que o bairro já é conhecido como ponto de venda de drogas.

Asseverou que é usuário de maconha. Na data dos fatos comprou algumas porções, as entregou ao seu genitor, que também é usuário da mesma droga.

Aduziu que logo depois saiu de sua residência e foi abordado por policiais.

Disse ainda que informou aos agentes da lei que havia acabado de comprar as drogas para consumo próprio e indicou onde estavam guardadas, tanto que referidos policiais tentaram perseguir os meninos que lhe venderam a *maconha*.

Mas essa frágil e pueril versão, por óbvio, não merece ser acolhida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

E isso porque a exculpatória apresentada pelo réu foi infirmada pelos demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, sobretudo diante das circunstâncias do flagrante – acusado detido logo após ter vendido algumas porções de maconha - e do minudente e insuspeito relato dos policiais responsáveis pela diligência, que culminou com a apreensão das diversas porções de maconha descritas na denúncia, além de certa quantia em dinheiro, não deixando dúvida acerca da conduta criminosa do réu.

Tais agentes da lei apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Esclareceram que foram atender denúncia versando sobre agente que realizava tráfico de drogas na casa de seu genitor.

Chegando lá, realizaram campana por cerca de cinco minutos e puderam visualizar o indivíduo denunciado atendendo a campanha por duas ou três vezes, recebendo um valor e entregando algo aos compradores, em típico movimento de venda de drogas, em que as pessoas chegavam e partiam rapidamente.

Esperaram o momento ideal e assim que o indivíduo saiu da residência, conseguiram detê-lo.

O réu Jefferson, ainda no calor dos fatos, confirmou a venda de drogas, franqueou a entrada dos policiais e lhes indicou um quarto no interior da residência, local em que encontraram as porções de maconha e nove reais em dinheiro.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta, bastante para uma condenação, demonstrando de forma inequívoca a ocorrência do crime, não deixando dúvida sobre a responsabilidade do réu.

Perante a d. Autoridade Policial, conduzido depois de ter sido surpreendido em poder de drogas e em pleno ato de mercancia, ele nada declarou, abrindo mão do direito de exercer sua autodefesa.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Evidentemente que o direito ao silêncio está assegurado pela Constituição Federal, mas não se pode deixar de consignar que essa postura é incompatível com a de pessoa inocente diante de uma prisão injusta.

Nesse sentido: ***"(...) embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, por a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo"*** (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini).

Razoável mesmo supor que, estivesse sendo acusado indevidamente, trataria de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse – até mesmo a fim de viabilizar diligências que pudessem sustentar eventual álibi -, sobretudo diante de tão grave imputação.

Mas não foi o que fez o acusado.

Ao revés, pôs-se em juízo a negar as imputações, como costuma acontecer, afirmando que comprou as drogas para consumo próprio.

Tentou fazer crer que é usuário de drogas e foi abordado por policiais logo após ter comprado os entorpecentes, os quais, sem motivo aparente, passaram a acusá-lo injustamente por tráfico ilegal de drogas.

Todavia, essa versão nem de longe foi comprovada, como a essa altura lhe competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o réu alegou que estava em companhia de outras pessoas, mas não as indicou como testemunhas de defesa, para que pudessem comprovar sua versão em juízo.

Também não ofereceu nenhuma justificativa para ter sido falsamente apontado pelos policiais como sendo responsável pelo tráfico de drogas no local.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

E não parece mesmo crível.

Não há nada nos autos que permita inferir má conduta ou abuso policial, até porque os agentes estavam em pleno desempenho de seu mister, trataram de verificar a verossimilhança de denúncia anônima, fizeram campana e levaram a efeito a regular prisão em flagrante. Enfim, o que se infere é que o procedimento adotado foi de extrema lisura.

De resto, os policiais civis ratificaram integralmente as circunstâncias do flagrante, tais como articuladas na denúncia, dando ensejo a um robusto conjunto probatório, a autorizar um decreto condenatório indene de dúvida.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policias prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido: ***“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”***. (TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Aliás, cumpre salientar que o réu registra outro envolvimento criminal no delito de tráfico.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Havia denúncia de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram para o endereço indicado, realizaram campana e viram quando o acusado manteve contato com alguns indivíduos que procuravam por ele no portão do imóvel. Havia troca entre eles, de forma que resolveram fazer a abordagem e, no interior do imóvel, em local apontado pelo acusado, localizaram as porções de maconha, além de nove reais em dinheiro.

Por fim, nos termos do documento juntado nesta audiência pelo Ministério Público, verifica-se que o réu registra condenação anterior pelo mesmo crime, praticado no mesmo endereço e, segundo consta do V. Acórdão, policiais militares **"...Identificaram tratar-se o apelante de indivíduo sobre o qual recaíam denúncias anônimas que apontavam seu endereço residencial como ponto de tráfico..."**. (fls. 107/114).

Dessa forma, não é o caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei Especial, tendo em vista que o acusado promovia a venda de drogas no imóvel referido na denúncia, o que já vem fazendo há alguns anos.

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão de fls. 96 será usada para fins de reincidência.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa.

Pela comprovada reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **JEFFERSON DE OLIVEIRA NOLASCO DA SILVA**, R.G. nº 29.609.469, e o **condeno** ao cumprimento de **cinco anos e dez meses de reclusão** e ao pagamento do valor correspondente a **quinhentos e oitenta e três dias multa**, por infração ao artigo 33, *caput*, da lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no **regime fechado**, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07 que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º da lei 8.072/90.

O regime fechado é o único compatível com a natureza do crime, considerado hediondo.

E, por esses mesmos argumentos, pela comprovada reincidência, ainda, para garantia da ordem pública, o acusado **não** poderá recorrer em liberdade e deverá ser recomendado na prisão em que se encontra.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, **DETERMINO** a perda em favor da União dos **R\$ 9,00 (nove reais)** relacionados no auto de exibição e apreensão, uma vez que de origem espúria.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2017

ÉRIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**